

D O H O D A č. 25/45/010/85

uzatvorená podľa § 10 ods. 12, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „dohoda“)

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov
V mene ktorého koná: JUDr. Beáta Tóthová, riaditeľka úradu
IČO: 30794536
(ďalej len „úrad“)

a

2. Obec
Obec Svätá Mária
Sídlo: Bodrog 29, 076 35 Svätá Mária - Bodrog
V mene ktorého koná: Alžbeta Mátyášová, starostka obce
IČO: 00331325
(ďalej len „organizátor“)
(úrad a organizátor ďalej spolu ako aj „účastníci dohody“)

Preambula

Účelom uzatvorenia tejto dohody je najmä aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) do praxe.

Článok I
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len „občania“), ktorých účasť na týchto činnostiach zabezpečí úrad.
2. Za občana sa na účely tejto dohody považuje plnoletý člen domácnosti podľa § 10 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi okrem členov domácnosti podľa § 10 ods. 8 a 9 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

3. Predmetom tejto dohody je aj úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.

Článok II

Podmienky výkonu činnosti

1. Výkon činnosti občanov bližšie špecifikovanej v odseku 4 tohto článku sa uskutočňuje v rozsahu 32 hodín mesačne určených pre jedného občana alebo v rozsahu hodín podľa § 10 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi pre jedného občana, a to formou:
 - a) menších obecných služieb pre obec, rozpočtovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec,
 - b) prác na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.
2. Organizátor je povinný zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti v dobe od 01.01.2026 do 31.12.2026.
3. Miesto výkonu činnosti:
Katastrálne územie obce Svätá Mária a katastrálne územie miesta časť Pavlovo
4. Druh činnosti:

- tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia a ekonomických podmienok obyvateľov obce
5. Denné časové vymedzenie resp. počet hodín vykonávania činnosti (od – do) denne: pondelok až piatok: od 08:00 do 12:00 hod. – prípadne podľa potreby/požiadavky obce, vrátane náhradných termínov.
6. Denné časové vymedzenie podľa predchádzajúceho odseku možno zmeniť, ak:
 - a) sa jedná o zmenu dlhodobú (zmena trvajúca viac ako 30 dní) dohodou účastníkov dohody vo forme písomného dodatku k tejto dohode,
 - b) sa jedná o zmenu krátkodobú (zmena trvajúca najviac 30 dní) oznámením organizátora úradu v elektronickej podobe.
7. Počet vytvorených miest pre občanov, ktorí budú zabezpečovať činnosti podľa odseku 4 tohto článku, najviac: 2

Článok III

Práva a povinnosti úradu

1. Úrad bude obsadzovať občanmi miesta vytvorené organizátorom v zmysle článku II bod 7 tejto dohody v prípade, že nimi bude disponovať.
2. Úrad sa zaväzuje zabezpečiť:
 - a) vybrané druhy osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“),
 - b) vybrané druhy pracovných pomôcok (ďalej len „PP“),
 - c) úrazové poistenie.
3. Úrad môže zabezpečiť, koordinovať a kontrolovať účasť občanov na činnostiach v zmysle článku II. bod 1 písm. a) a b) tejto dohody a zaznamenávať skutočnosti zistené pri výkone činností v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi a prejednávať ich s organizátorom.

Článok IV

Práva a povinnosti organizátora

1. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie dohodnutých podmienok počas celého obdobia trvania dohody.
2. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť pre občana:
 - a) vybrané druhy OOPP,
 - b) vybrané druhy PP,
 - c) zdravotné preukazy občanov, ak to charakter činností vyžaduje,
 - d) úschovu, evidenciu OOPP a PP v prípade potreby, denné vydávanie PP občanom a ich prevzatie a uskladnenie po skončení výkonu činnosti.
3. Organizátor je povinný zabezpečiť nielen v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie, dodržiavanie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a na vylúčenie rizík a faktorov podmienujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dodržiavanie platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre občanov vykonávajúcich činnosti podmienujúce vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo výške nezníženej podľa § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Organizátor je povinný zabezpečiť všetky OOPP, ktorých používanie vyplýva z platných rozhodnutí, opatrení a usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie.
4. Organizátor sa zaväzuje odovzdávať úradu mesačnú evidenciu dochádzky občanov nasledovným spôsobom: osobne alebo poštou na predpísanom tlačive.
5. Organizátor sa zaväzuje predložiť mesačnú evidenciu dochádzky občanov úradu **najneskôr 1. pracovný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý evidenciu predkladá.**
6. Organizátor sa zaväzuje spolupracovať s úradom pri plnení článku III bod 3 tejto dohody, akceptovať záznamy z kontrol vykonávaných úradom a tieto uvádzať pravdivo do mesačnej evidencie dochádzky občanov vypracovanej spôsobom dohodnutým v bode 4 tohto článku dohody.
7. Organizátor je povinný pri plnení predmetu tejto dohody postupovať v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Článok V

Finančný príspevok na dopravu

1. Ak má organizátor s iným organizátorom uzatvorenú zmluvu podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktorej účelom je uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti so spoločným záujmom, môžu byť tieto činnosti vykonané členom domácnosti aj mimo územia obce, ktorej je člen domácnosti obyvateľom.
2. Organizátor v prípade výkonu činností podľa bodu 1 tohto článku dohody sa zaväzuje zabezpečiť prepravu členov domácnosti mimo územného obvodu obce, ktorej sú obyvateľmi. Podľa § 10

ods. 12 písm. f) zákona o pomoci v hmotnej núdzi je možné na prepravu členov domácnosti mimo územia obce poskytnúť organizátorovi finančný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na túto prepravu (ďalej len „finančný príspevok na dopravu“).

3. Ak budú splnené podmienky na poskytnutie finančného príspevku na dopravu podľa bodu 4 a 5 tohto článku dohody, je možné príspevok poskytnúť najviac v sume:
 - 30 eur mesačne na jedného člena domácnosti pri vzdialenosti nad 4 km do 10 km,
 - 40 eur mesačne na jedného člena domácnosti pri vzdialenosti nad 10 km.
4. Úrad poskytne organizátorovi finančný príspevok na dopravu, ak organizátor o príspevok požiada a úrad má na základe žiadosti o príspevok a jej povinných príloh jednoznačne preukázané, že došlo k zabezpečeniu prepravy členov domácnosti na miesto výkonu činnosti mimo územia obce, a to v súlade so zmluvou podľa § 20a zákona o obecnom zriadení, ktorá je povinnou prílohou žiadosti o príspevok.
5. Žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá úradu organizátor, ktorý prepravu zabezpečil a to najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikli náklady na túto prepravu. Ak organizátor nepredloží žiadosť o príspevok v stanovenej lehote, príspevok na dopravu za tento mesiac mu nebude možné poskytnúť. Tlačivo žiadosti na poskytnutie príspevku na dopravu vrátane informácie o povinných prílohách je zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, v časti: Sociálne veci a rodina.
6. Ak budú splnené podmienky na poskytnutie finančného príspevku na dopravu, úrad sa zaväzuje poukázať príspevok na účet organizátora najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti vrátane povinných príloh. V prípade, ak úrad zistí pri overení splnenia podmienok na poskytnutie príspevku nedostatočnosť predložených podkladov, informuje organizátora o zistených nedostatkoch a stanoví lehotu na ich odstránenie. Lehota na vyplatenie príspevku podľa predchádzajúcej vety neplynie počas doby, kým organizátor neodstráni nedostatky zistené pri preverení podmienok na poskytnutie finančného príspevku na dopravu.
7. Organizátor berie na vedomie, že finančný príspevok na dopravu je prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na účel použitia týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich vymáhanie sa vzťahuje zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak úrad zistí, že finančný príspevok na dopravu bol použitý neoprávnene, organizátor je povinný úradu finančný príspevok vrátiť.

Článok VI

Kontaktné osoby

1. Za účelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody a dohľadu nad jej výkonom, úrad ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec aktivačného centra úradu):

Meno a priezvisko: Silvia Vargová
Telefónne číslo: +421915831468
E-mailová adresa: silvia.vargova@upsvr.gov.sk
2. Za účelom organizácie a koordinácie činnosti občana špecifikovanej v článku II tejto dohody a dohľadu nad jej výkonom, organizátor ustanovuje kontaktnú osobu (zamestnanec organizátora):

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých úrad prevezme jeden rovnopis a organizátor prevezme jeden rovnopis. Písomná forma dohody je zachovaná vždy aj, keď právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je účastníkmi dohody podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto prípade dohoda predstavuje písomný originál v elektronickej podobe a písomný rovnopis v listinnej podobe sa nevyhotovuje.
2. V každom písomnom styku sú účastníci dohody povinní uvádzať číslo tejto dohody.
3. Zmeny a doplnenia tejto dohody je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov k tejto dohode, vzájomne schválených, podpísaných oboma účastníkmi dohody a zverejnených v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie podľa čl. II bod 6 písm. b) tejto dohody. Dodatky k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Úrad a organizátor sa dohodli, že oznamovanie prípadných zmien pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody bude prebiehať elektronicky.
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
6. Účinnosť tejto dohody skončí v zmysle ustanovení článku VII tejto dohody.
7. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dôsledne prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V prípade, ak sa dohoda uzatvára elektronicky:

„(dátum v elektronickej podpise)“

„(dátum v elektronickej podpise)“

Za organizátora:

„(podpísané elektronickej podľa zákona č. 272/2016 Z. z.)“

Alžbeta Mátyášová
štatutárny zástupca organizátora

Za úrad:

„(podpísané elektronickej podľa zákona č. 272/2016 Z. z.)“

JUDr. Beáta Tóthová
riaditeľka úradu

V prípade ak sa dohoda neuzatvára elektronicky:

dňa _____

dňa _____

Alžbeta Mátyášová
štatutárny zástupca organizátora

JUDr. Beáta Tóthová
riaditeľka úradu